



PUTUSAN
Nomor 769 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. JUFRI bin H. SEHO, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H., beralamat di Jalan Pramuka, Lingkungan Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SANGKALA bin GAMA**, bertempat tinggal di Marante – Suli, Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **BASSE binti GAMA**, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **PANDI bin SANGKALA**, bertempat tinggal di BTN Aura Mestika Kaili, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. **AGUS KURNIAWAN bin H. HUSAIN**, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. **SURIANI binti BACO**, bertempat tinggal di Kampung Beru,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2023



Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi
Selatan;

6. **NURINTAN binti BASO**, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. **SULHAENI binti MIDONG**, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
8. **HARLING binti SAING**, berkedudukan di Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
9. **SAMO binti CODDO**, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
10. **KAMAL bin SIDO**, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
11. **SEHARUDDIN bin SOBBI**, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
12. **H. SATTARING bin SOBBI**, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
13. **SABBI bin DAMPULU**, berkedudukan di Kampung Beru,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2023



Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi
Selatan;

14. RAMLAH binti SABBI, bertempat tinggal di Kampung
Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi
Selatan;

15. BUBA binti SABBI, bertempat tinggal di Kampung Beru,
Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi
Selatan;

16. DUDDING bin MUHAMING, bertempat tinggal di
Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke,
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi
Sulawesi Selatan;

17. HAERUDDIN bin MUHAMING, bertempat tinggal di
Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke,
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi
Sulawesi Selatan;

18. SANENG binti AMBO, bertempat tinggal di Kampung
Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi
Selatan;

19. HALIFAH binti BASO, bertempat tinggal di Kampung
Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi
Selatan;

Nomor 1, 2, 8, 13, 14, 16, 17, 18 dan 19 dalam hal ini memberi
kuasa kepada Muhammad Nurfajri, S.Hi., dan kawan Para Advokat
pada Kantor Hukum Fajri Karel & Rekan, beralamat di BTN
Lamalaka Indah L.9, Nomor 20, Kelurahan Lembang, Kecamatan
Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantaeng untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa 1 (satu) dengan luas kurang lebih 4600 m², yang merupakan bagian dari luas keseluruhan tanah milik H. Jufri Bin H. Seho seluas kurang lebih 2,80 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara berbatasan dengan : tanah Saleh bin Ngewa, Saharia binti Ngewa, Syamsiah Bt. Ngewa, dan Hj. Norma binti Hj. Seho, Pudding bin Amiruddin;
 - timur berbatasan dengan tanah Hj. Norma binti H. Seho, H. Jufri bin H. Seho, jalanan, selatan berbatasan dengan tanah Hj. Norma binti H. Seho, H. Jufri bin H. Seho (SPPT 042);
 - Barat berbatasan dengan tanah Syamsiah binti Ngewa, Ikram bin Ismail, Amiruddin bin Barani, Pudding B. Amiruddin, Sakka B. Sipato, Lume Bt. Barani, Suma, Modding, Seharuddin bin Sobbi, Bustang bin Sattaring (SPPT 057), Maryam Bt. Baddu (SPPT 058), Sudirman bin Budu (SPPT 061), dan Jusman bin Sattaring (SPPT 062);adalah milik almarhum H. Seho;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa 2 (dua) dengan luas kurang lebih 500 m² yang merupakan bagian dari luas keseluruhan kurang lebih 2,80 Ha milik H. Seho dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara berbatasan dengan : tanah akta hibah (SPPT -041 atas nama Arling, SPPT 043 atas nama Mubarak, dan rumah Kamal);
- timur berbatasan dengan : jalan poros Banyorang dan H. Jufri bin H. Seho;
- selatan berbatasan dengan : tanah H. Jufri bin H. Seho;
- barat berbatasan dengan : tanah Jusman bin H. Sattaring (SPPT 062);

adalah milik almarhum H. Seho;

4. Menyatakan bahwa tanah sengketa 3 (tiga) dengan luas kurang lebih 2.576 m² yang merupakan bagian dari luas keseluruhan kurang lebih 2,80 Ha tanah milik H. Seho dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara berbatas dengan : masjid/H. Jufri bin H. Seho (SPPT. 048, dan 049);
- timur berbatasan dengan : masjid dan jalan poros Banyorang;
- selatan berbatasan dengan : tanah H. Marsuki bin H. Seho (SPPT.065);
- barat berbatasan dengan : tanah H. Seho (SPPT 068);

adalah milik almarhum H. Seho;

5. Menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 2,80 Hektar di Lingkungan Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang merupakan harta warisan Boddi binti Addulu yang diwariskan kepada Hj. Seho tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan : Saleh bin Ngewa, Saharia binti Ngewa, dan Syamsiah dan Jusman bin Sattaring;
- sebelah timur berbatasan dengan : jalan poros Banyorang, Kr. Hasan Jumatan, Hasan, Biba, Raming, Daming, dan Nawir;
- sebelah selatan berbatas dengan : tanah Kr. Hasan Jumatan dan Nurhayati Sholtan;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat berbatasan : dengan dengan tanah Syamsiah binti Ngewa, Ikram bin Ismail, Amiruddin bin Barani, Pudding B. Amiruddin, Sakka B. Sipato, Lume Bt. Barani, Suma, Modding, Seharuddin bin Sobbi, Bustang bin Sattaring (SPPT 057), Maryam Bt. Baddu (SPPT 058), Sudirman bin Budu (SPPT 061), Jusman bin Sattaring (SPPT 062), dan sungai;

6. Menyatakan bahwa Penggugat selaku ahli waris dari H. Seho adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Bantaeng adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa pengosongan tanah objek sengketa yang diletakkan Pengadilan Negeri Bantaeng adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan menurut hukum penguasaan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban apapun;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum dan patut untuk di batalkan;
11. Menghukum Para Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah atau objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dalam keadaan kosong dan sempurna setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Jika majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, VIII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan Tergugat XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat keliru mengenai identitas para pihak yang berperkara;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bantaeng telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Ban., tanggal 16 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, VIII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan Tergugat XI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp11.882.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 257/PDT/2022/PT MKS., tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Ban., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- I. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi H. Jufri bin H. Seho tersebut;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 257/PDT/2022/PT Mks., tanggal 27 September 2022, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Ban., tanggal 16 Juni 2022, yang dimohonkan kasasi tersebut;

seraya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, VIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, dan Tergugat XI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa 1 (satu) dengan luas kurang lebih 4600 m², yang merupakan bagian dari luas keseluruhan tanah milik H. Jufri bin H. Seho seluas kurang lebih 2,80 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - utara berbatasan dengan : tanah Saleh bin Ngewa, Saharia binti Ngewa, Syamsiah binti Ngewa, dan Hj. Norma binti Hj. Seho, Pudding bin Amiruddin;
 - timur berbatasan dengan : tanah Hj. Norma binti H. Seho, H. Jufri bin H. Seho, jalanan
 - selatan berbatasan dengan : tanah Hj. Norma binti H. Seho, H. Jufri Bin H. Seho (SPPT 042);
 - barat berbatasan dengan : tanah Syamsiah binti Ngewa, Ikram bin Ismail, Amiruddin bin Barani, Pudding B. Amiruddin, Sakka B. Sipato, Lume binti Barani, Suma, Modding, Seharuddin bin Sobbi, Bustang bin Sattaring (SPPT

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



057), Maryam binti Baddu (SPPT 058),
Sudirman bin Budu (SPPT 061), dan
Jusman bin Sattaring (SPPT 062);

adalah milik almarhum H. Seho;

3. Menyatakan bahwa tanah sengketa 2 (dua) dengan luas kurang lebih 500 m² yang merupakan bagian dari luas keseluruhan kurang lebih 2,80 Ha milik H. Seho dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara berbatasan : dengan tanah Akta Hibah (SPPT – 041 atas nama Arling, SPPT 043 atas nama Mubarak, dan rumah Kamal);
- timur berbatasan : dengan Jalan Poros Banyorang dan H. Jufri Bin H. Seho;
- selatan berbatasan : dengan tanah H. Jufri bin H. Seho;
- barat berbatasan : dengan tanah Jusman bin H. Sattaring (SPPT 062);

adalah milik almarhum H. Seho;

4. Menyatakan bahwa tanah sengketa 3 (tiga) dengan luas kurang lebih 2.576 m² yang merupakan bagian dari luas keseluruhan kurang lebih 2,80 Ha tanah milik H. Seho dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara berbatasan dengan : masjid/H. Jufri bin H. Seho (SPPT. 048, dan 049);
- timur berbatasan dengan : masjid dan Jalan Poros Banyorang;
- selatan berbatasan dengan : tanah H. Marsuki bin H. Seho (SPPT.065);
- barat berbatasan dengan : tanah H. Seho (SPPT 068);

adalah milik almarhum H. Seho;

5. Menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 2,80 hektar di Lingkungan Kampung Beru, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang merupakan harta warisan Boddi binti Addulu yang diwariskan kepada Hj. Seho tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan : Saleh bin Ngewa, Saharia binti



- Ngewa, dan Syamsiah dan Jusman bin Sattaring;
- sebelah timur berbatasan dengan : jalan poros Banyorang, Kr. Hasan Jumatan, Hasan, Biba, Raming, Daming, dan Nawir;
 - sebelah selatan berbatasan dengan : tanah Kr. Hasan Jumatan dan Nurhayati Sholtan;
 - sebelah barat berbatasan dengan : dengan tanah Syamsiah binti Ngewa, Ikram bin Ismail, Amiruddin bin Barani, Pudding B. Amiruddin, Sakka B.Sipato, Lume Bt. Barani, Suma, Modding, Seharuddin bin Sobbi, Bustang bin Sattaring (SPPT 057), Maryam Bt. Baddu (SPPT 058), Sudirman bin Budu (SPPT 061), Jusman bin Sattaring (SPPT 062), dan sungai;
6. Menyatakan bahwa Penggugat selaku ahli waris dari H. Seho adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut;
 7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Bantaeng adalah sah dan berharga;
 8. Menyatakan menurut hukum bahwa pengosongan tanah objek sengketa yang diletakkan Pengadilan Negeri Bantaeng adalah sah dan berharga;
 9. Menyatakan menurut hukum penguasaan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban apapun;
 10. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum dan patut untuk dibatalkan;
 11. Menghukum Para Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2023



untuk mengembalikan tanah atau objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dalam keadaan kosong dan sempurna setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang dipinjam pakai oleh Para Tergugat, sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa bukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. JUFRI bin H. SEHO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. JUFRI bin H. SEHO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./
Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2023